

0032247-56.2018.8.26.0405

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEUVIS RODRIGUES DE LIMA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada em desfavor de CLEUVIS RODRIGUES DE LIMA, acusado da prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal.

Denúncia recebida em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0032247-56.2018.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0032247-56.2018.8.26.0405

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEUVIS RODRIGUES DE LIMA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada em desfavor de CLEUVIS RODRIGUES DE LIMA, acusado da prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal.

Denúncia recebida em 05 e outubro de 2018 (fls. 155).

Réu citado (fls. 245). Resposta apresentada (fls. 252/253).

Em 06/08/2019 foi proposta e aceita a suspensão condicional do processo, conforme termo de audiência de fls. 269.

No decorrer do período de prova, foi designada audiência de justificação, que restou prejudicada em razão da pandemia.

Ausentes informações sobre a prática de novo delito.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, de rigor a extinção da punibilidade.

Da análise dos autos, verifica-se o decurso do prazo relativo ao período de provas sem notícias da prática de novo delito. Não parece crível, tampouco razoável admitir a revogação do benefício vencido o período de prova, uma vez que se "fosse possível a revogação (...) da suspensão condicional do processo a qualquer tempo, mesmo vencido o período de prova fixado na sentença ou decisão concessiva, a liberdade individual ficaria posta sob permanente risco, garantida apenas pela superveniência da prescrição, que, não poucas vezes, advém anos e anos após. Enquanto não verificada essa causa extintiva da punibilidade, quase que por tempo indeterminado e indefinido, permaneceria em aberto a exequibilidade de uma pena ou a imposição de um processo, talvez até já desatualizados, desajustados e injustificados à época em que se tratasse de sua efetiva aplicação." (RIBEIRO LOPES, Maurício Antônio: A Suspensão Condicional do Processo e o Direito Intertemporal, in RT 727/380-386, 387).

A natureza jurídica da decisão quanto à revogação, ou não, da suspensão condicional do processo, em face do cometimento de novo ilícito, não é automática e, porquanto, não tem caráter meramente declaratório. Assim, inevitavelmente, deve ser levada a efeito dentro do prazo do período de prova, ou de sua prorrogação.

Outrossim, relembro que, por determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e em observância à Recomendação 62/2020 do CNJ, foram suspensos os comparecimentos periódicos ao fórum desde março de 2020, decorrentes da situação de pandemia (Covid-19), de rigor o reconhecimento do cumprimento das condições impostas, já que não se mostra razoável o prolongamento da obrigação sem que o réu tenha contribuído para seu retardamento.

Diante do exposto e considerando o cumprimento do prazo de suspensão, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação aos fatos imputados a CLEUVIS RODRIGUES DE LIMA, o que faço com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95.

Expeçam-se as comunicações de praxe.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

OSASCO, 6 de outubro de 2022